



Novo regime **Decreto-Lei 84/2026** — entra em vigor a **12/07/2026**

Regime antigo (Lei 27/2010 + DL 169/2009) cessa a 11/07/2026 · agrava coimas · condução sem cartão passa a ser do motorista.



Enquadramento Legal

Diploma	Âmbito
Reg. (CE) 561/2006	Tempos de condução, pausas e repouso
Reg. (UE) 165/2014	Construção, instalação, uso e controlo dos tacógrafos
Reg. (UE) 1054/2020 (Pacote Mobilidade)	Altera 561/2006 e 165/2014 (posicionamento); fiscalização 26→57 dias
Diretiva 2002/15/CE	Organização do tempo de trabalho dos trabalhadores móveis (DL 237/2007 / DL 117/2012)
Lei 27/2010 + DL 169/2009	Regime sancionatório antigo (cessa 11/07/2026)
DL 84/2026, de 13/04	Novo regime (vigor 12/07/2026) — 66 artigos



Tempos de Condução, Pausas e Repouso (561/2006)

Condução / Trabalho	Limite	Repouso	Limite
Condução contínua	4h30 → pausa 45 min (ou 15+30)	Diário	11h (reduz a 9h, 3×) · fracion. 3h+9h
Condução diária	9h (10h, 2×/semana)	Semanal	45h / 24h reduzido (compensar 3 sem.)
Condução semanal / 2 sem.	56h / 90h	Semana	00h–24h, 2ª→domingo · 6 períodos de 24h
Trabalho consecutivo motorista	máx. 6h (Art.23) — fixo 5h	Repouso normal	não pode ser na cabine
Pausa por trabalho	6–9h: ≥30 min · >9h: ≥45 min		

Pictogramas: condução (auto) · outro trabalho · disponibilidade · repouso. Marcar manualmente tudo o que não seja condução.

Art.º 12.º — esticar o horário para chegar à base/casa (repouso semanal): em circunstâncias excecionais, sem comprometer a segurança: **+1h** de condução para chegar ao centro operacional/residência; ou **+2h** se fez pausa de 30 min imediatamente antes (repouso semanal regular). Obrigatório anotar o motivo (talão/folha) à chegada e **compensar** o excesso em bloco até ao fim da 3ª semana seguinte. (Vertente original: afastar-se dos Art.6–9 em imprevisto para chegar a ponto de paragem seguro.)



Coimas — DL 84/2026 (Art.º 16.º)

Imputáveis ao CONDUTOR

Escalão	Coima	Exemplo
Máxima	750–2 250 €	Falta de cartão / caducado
M. grave	600–1 800 €	Conduzir sem cartão; não apresentar
Grave	200–600 €	Não indicar país início/fim
Leve	100–300 €	Não comunicar perda/furto

Imputáveis à EMPRESA (sing. / colet.)

Escalão	Coima	Exemplo
Máxima	1 500–4 500 / 7 500 €	Falta/manipulação tacógrafo
M. grave	1 200–3 600 / 6 000 €	Tacógrafo avariado; sem inspeção
Grave	400–1 200 / 2 000 €	Folha não homologada
Leve	100–300 €	Falta de papel

Tentativa/negligência → coimas reduzidas a metade (n.º 9). Produto: 20% IMT · 20% fiscalizador · 60% Estado.

📄 Cartão de Condutor & Documentos Obrigatórios

Estrutura do nº (16 dígitos)

- 14 primeiros → titular (fixos)
- 15º → cartões de substituição · 16º → renovações (5 anos)
- Renovação até 2 meses antes; antigo nunca desativado → IMT pede devolução
- Cartão acaba hoje / novo amanhã → registo manual

Documentos obrigatórios do motorista

- ☒ Cartão de condutor válido
- ☒ CAM válido
- ☒ Carta de condução

A passar a Bruna Cordeiro e Gabriela Soares.

🚨 Procedimentos Críticos

Sem cartão (esqueceu/extravio/furto/danificado) — pode seguir o dia: 1) País de início · 2) Talão de início (24h, 00:00 UTC = -1h PT) · 3) Verso: **Nome · Nº cartão (5b)/carta · Assinatura** · 4) Trabalhar normal · 5) Talão de fim de dia + 3 dados. Circula até **15 dias** (Reg.165 Art.29). Extravio/furto → GNR/PSP + IMT; danificado → OVM (55 €, garantia 2 anos). Entregar talões à empresa.

Tacógrafo avariado (Reg.165 Art.37): na base + avariado → só direto para OVM · avaria no dia e chega à base → não volta a sair · avaria deslocado → até 1 semana.

Circulação dentro da base (gasóleo/oficina): sempre com cartão (amarelo empresa / branco motorista). Períodos curtos sem cartão = contraordenação. Oficina emite declaração De-A; PRAGOSA Manutenção por defeito.

Início/fim de dia & Entradas Adicionais (EA): início e fim **sempre em Martelos** 🚧, nunca em Cama. Cuidado com cartão em cama / início em repouso / cartão esquecido (blocos 24h). EA (sem cartão, sem disco) → parcelas: 10–13h 🚧 · 13–14h 🇵🇹 · 14–18h 🚧.

📦 Cargas e Descargas

Operação	Seta
Carga	⬆ de baixo para cima
Descarga	⬇ de cima para baixo

Localização automática (Reg. 1054/2020 → art.8 n.1 do 165/2014): o veículo regista a localização em cada carga/descarga. Ainda não obrigatório ao condutor, mas provável. 🚧 = atividade · 📍 carga/descarga = localização. Coordenadas = entrada da propriedade → **1 só registo** (ex.: Alcatrão, mesmo 3h).

🔧 Modelos & Tecnologia

Tema	Nota
Stoneridge	Contagem decrecente
VDO	Contagem crescente
Talões GEN 1 / GEN 2	GEN 2 = com coordenadas (localização 3/3h); GEN 1 = sem
G2V1 vs G2V2	G2V2 regista fronteiras auto.; internacional só G2V2; matrículas pós-ago/2023

Sistema DSRC — fiscalização remota

Extraí dados em segundos, **sem parar a viatura**. Leitor em viatura de fiscalização, pórtico/raile ou radar — basta aproximar-se. Deteção remota de irregularidades.

🚗 Excesso de Velocidade & Regra do Minuto

+1 min a 90 km/h → registado no tacógrafo **56 dias**; **+60 seg** → >> nos registos. **Regra do minuto:** a atividade maioritária ganha o minuto inteiro (🚧 anda · 🇵🇹 parado). Ex.: 20s 🇵🇹 + 30s 🚧 = 50s 🚧; 31s 🇵🇹 + 29s 🚧 = 58s 🇵🇹.

📄 Art.º 34.º Reg. 165/2014 — Uso de Cartões/Folhas

Nº	Síntese
1	Usa cartão/folha sempre que conduz; não retira antes do fim do dia
2	Proteger material — nada sujo/danificado
3	Afastado do veículo → registo/introdução manual; sem formulários
4	Tripulação múltipla → cada cartão na ranhura certa
5	Comutadores: condução / outro trabalho / disponibilidade / pausa
6	Símbolo do país de início e de fim
7	G2V2 regista fronteiras automaticamente

Símbolos: ! evento · X falha · IX combinado. Memória: 5 registos viatura + 5 motorista.

📄 Declaração de Atividade (Nota de Orientação nº 5)

Obrigatória? NÃO — desnecessária para o que o tacógrafo regista; só justifica ausência de registos por razões objetivas; nunca exigível em repouso normal (cobre data corrente + 28 dias). "Outros trabalhos" → Martelos 🚧 (com descansos). **Ana Rita pede ao Jurídico** documento

que acompanhe a Nota nº5 para distribuir aos motoristas.

Descargas, Retenção & Venda · Defesa da Empresa

Item	Prazo
Descarga tacógrafo viatura / cartão empresa	3 meses / 28 dias
Guarda de dados (tacógrafo / ACT)	1 ano / 5 anos
Venda de viatura	tacógrafo desbloqueado (senão a nova empresa não acede)

3 pilares de defesa da empresa

- 1. Formação dos motoristas
- 2. Análise do trabalho + chamada de atenção
- 3. Organização correta (escala de serviço)

Auto de Notícia → ACT + IMT → empresa. A ACT tende a ficar do lado do motorista.

Conclusões & Pontos de Atenção

- Os **motoristas, na generalidade, não fazem boa utilização do tacógrafo.**
- **Ana Rita** deve partilhar com **Gabriela Soares** e **Bruna Cordeiro** a **legislação, obrigatoriedade e regras do motorista**, incl. **manual de motorista (a rever)**.
- A empresa deve **uniformizar os tacógrafos** entre todas as viaturas para minimizar erros.
- Acompanhamento individual ao motorista **Carlos Carvalho**.

Conclusões: formação **bastante interativa**, com elevado envolvimento dos formandos. Interessante **envolver as chefias com os motoristas** — permite melhor entendimento da perspetiva do motorista. **Duração: 8 horas.**